

MUHAMMAD FAUZI BIN ABDUL GHANI

lwn.

NOR AZLIN BINTI HAMIDON



[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel) dan YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel)]

Pada : 13 April 2022 bersamaan 11 Ramadan 1443H

Kes Permohonan No. 10000-077-0109-2021

[Permohonan Lanjutan Tempoh Masa Penyerahan Notis Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguan Syarie Pemohon: Tiada

**Peguan Syarie Responden: Puan Maryam Jamilah binti Sidek Khalid
daripada Tetuan Maryam Sumaiyyah &
Associates**

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapatkan kebenaran pelanjutan tempoh masa penyampaian Notis Rayuan bagi Kes Rayuan No. 10000-064-0097-2020. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 13/10/2021 akibat kegagalan Pemohon menyampaikan Notis Rayuan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.

2) Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan bidangkuasa Mahkamah untuk memanjang atau memendekkan sesuatu tempoh masa. Permohonan ini adalah berkaitan penyampaian Notis Rayuan berdasarkan peruntukan Seksyen 139 (8) Enakmen yang menyatakan bahawa:

Seksyen 139. Notis rayuan

(8) Notis rayuan hendaklah disampaikan oleh perayu dalam masa yang dihadkan bagi pemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dalam rayuan itu atau kepada Peguam Syarie mereka masing-masing.

3) Suka kami menarik perhatian Pihak-Pihak bahawa telah banyak penghakiman diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah berhubung permohonan pelanjutan tempoh masa, antaranya kes **Sharifah Badariah binti Mari lwn. Yasran bin Hj. Hussain, [2015] SHLR 106**, kes **Aziah binti Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50** dan kes **Fatima @ Hasnah binti Daud lwn. Wan Hassan bin Wan Daud [2015] JH 40(1)** di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes-kes tersebut telah memberi panduan berkaitan faktor-faktor yang perlu diberi pertimbangan oleh Mahkamah sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah Seksyen 238, iaitu:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan;
- iv. tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan; atau
- v. Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan.

Walau bagaimanapun, faktor-faktor ini hanyalah panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara sahaja dan tidak bermaksud menjadi suatu keperluan yang ketat dan mandatori ataupun dengan erti kata lain, tidak semestinya semua faktor tersebut perlu dipenuhi oleh Pemohon.

4) Sebelum kami mengulas dengan lebih lanjut, kami ingin menarik menelusuri fakta-fakta asas dan kronologi kes berkaitan dengan permohonan Pemohon dan Responden.

- 4.1 Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 05/05/1996 dan bercerai melalui Hakim pada 27/12/2017 berdasarkan Saman No. 10002-055-1771-2015.
- 4.2 Pada 01/07/2019, Responden telah memfailkan Tuntutan Tunggakan Nafkah Isteri terhadap Pemohon di Mahkamah Tinggi Syariah melalui Saman No. 10300-023-0360-2019 (kes induk).
- 4.3 Pada 15/01/2020, Pemohon telah memfailkan Permohonan Interlokutori Bantahan Awal terhadap kes induk tersebut melalui Permohonan No. 10300-041-0433-2019 (Bantahan Awal) untuk mengenenpikan dan/atau membatalkan saman kes induk.
- 4.4 Pada 14/10/2019, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan bahawa Bantahan Awal ditolak dengan kos sebanyak RM2000 diawardkan kepada Responden.
- 4.5 Tidak berpuas hati dengan keputusan Bantahan Awal tersebut, Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan pada 16/10/2019 melalui Notis Rayuan No. 10000-041-0117-2019.
- 4.6 Selanjutnya, pada 23/01/2020, Pemohon telah memfailkan Permohonan Penggantungan/Penangguhan Perbicaraan bagi kes Tunggakan Nafkah Isteri sehingga rayuan bagi keputusan Bantahan

Awal diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah. Walau bagaimanapun pada 22/09/2020, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah menolak permohonan penggantungan/penangguhan perbicaraan tersebut.

4.7 Pemohon juga tidak berpuas hati dengan keputusan permohonan penggantungan/penangguhan perbicaraan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 28/09/2020 dengan pendaftaran rayuan no. 10000-064-0097-2020. Dalam rayuan ini Pemohon telah gagal menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Oleh itu Pemohon telah memfailkan permohonan ini pada 13/10/2021 untuk mendapatkan kebenaran pelanjutan tempoh masa bagi menyampaikan Notis Rayuan diluar tempoh.

4.8 Seterusnya pada 05/07/2021, Mahkamah Rayuan Syariah telah membuat keputusan berkaitan rayuan Bantahan Awal No. 10000-041-0117-2019. Mahkamah Rayuan Syariah telah memutuskan bahawa rayuan Pemohon ditolak dan Pemohon diperintahkan membayar kos kepada Responden sebanyak RM1000.

Tempoh kelewatan dan Alasan Kelewatan

5) Merujuk kepada affidavit penyampaian bertarikh 05/10/2020, Kami mendapati bahawa Pemohon pada 02/10/2020, telah pergi ke alamat Responden di J-1-13, Siantan Apartment, Jalan Putra Perdana 3A, 47100 Puchong, Selangor untuk menyampaikan Notis Rayuan secara kediri. Walau bagaimanapun penyampaian tersebut telah gagal disempurnakan kerana Responden telah

berpindah tempat tinggal. Seterusnya pada hari yang sama, jam 4.15 petang, Pemohon telah pergi ke pejabat Responden di Fakulti Seni Lukis & Seni Reka, Komplek Alam Bina & Seni Reka, Universiti Teknologi MARA dan menyerahkan Notis Rayuan tersebut kepada pegawai yang bertugas bernama Puan Norhaslizawati Binti Othman serta memaklumkan kepada Responden melalui aplikasi whatsapp bahawa Pemohon telah meninggalkan dokumen rayuan kepada Puan Norhaslizawati dan Responden telah membalas "OK". Merujuk kepada afidavit penyampaian tersebut, kami berpendapat Notis Rayuan tersebut masih belum dapat disempurnakan secara sendiri berdasarkan peruntukan seksyen 41 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

6) Permohonan pelanjutan tempoh masa ini telah difailkan oleh Pemohon pada 13/10/2021, iaitu hampir setahun (366 hari) dari tarikh tamat penyerahan Notis Rayuan iaitu pada 11/10/2020. Pemohon menyatakan bahawa antara alasan mengapa Pemohon lewat memfailkan permohonan pelanjutan tempoh masa ini adalah disebabkan:

- i) Responden telah berpindah alamat tempat tinggal ke alamat terkini seperti alamat Responden yang tertera dalam kes induk no. 10300-023-0360-2019. Pemohon mendakwa hanya mendapat maklumat berkaitan alamat terkini Responden, sekitar bulan Ogos 2021.
- ii) Pada 2/10/2020 Responden telah memberi amaran kepada Pemohon agar jangan cuba mencari atau datang ke alamat kediaman baru Responden.
- iii) Dengan mengambil kira Responden pernah menyerang Pemohon secara fizikal di halaman rumah kelamin pada 20/12/2015, Pemohon terpaksa akur dengan amaran yang diberikan oleh Responden tersebut.

7) Kami telah meneliti alasan-alasan kelewatan yang telah diberikan oleh Pemohon dan kami berpendapat alasan-alasan tersebut adalah alasan yang tidak berkaitan dengan keuzuran yang boleh dipertimbangkan oleh Mahkamah. Ia juga tidak menjurus kepada persoalan usaha-usaha yang telah diambil oleh Pemohon untuk menunjukkan Pemohon tidak sengaja melakukan kelewatan tersebut sehingga menyebabkan Pemohon telah lewat mengambil tindakan hampir 366 hari daripada tarikh yang sepatutnya Pemohon mengambil tindakan. Dalam masa yang sama kami mendapati pihak-pihak masih ada kes rayuan Bantahan Awal dan Responden dalam masa yang material mempunyai Peguam Syarie untuk dihubungi. Kegagalan Pemohon memberikan sebab kelewatan yang munasabah menyebabkan hanya satu kesimpulan yang boleh dibuat iaitu Pemohon sengaja melengah-lengahkan rayuannya sehingga menyebabkan berlalunya masa hampir 366 hari dari tarikh yang ditetapkan dalam undang-undang.

8) Dalam masalah ini kami merujuk **Kitab al-Muhazzab, cetakan pertama: Dar al-Kutub, Lubnan (1995), Jilid 3, hlm. 396** berkaitan prinsip tidak boleh melengah-lengahkan penyelesaian tuntutan.

والفرق بينه وبين المدعى عليه حيث قلنا أنه لا يترك أكثر من ثلاثة أيام
أن يترك المدعى عليه يتأخر حق المدعي الحكم له ، وبترك المدعي لا يتأخر إلا حقه

Maksudnya:

"Dan perbezaan antara yang menuntut dan yang kena tuntutan di mana kami berpendapat bahawa pihak yang kena tuntutan tidak boleh meninggalkan (untuk mengemukakan bayyinah atau bersumpah) lebih dari tiga hari (kerana) ia melewati penyelesaian kes pihak yang menuntut. (Berbeza) dengan

peninggalan lebih dari tiga hari oleh pihak yang menuntut (untuk mengemukakan bayyinah atau bersumpah), ia hanya melewati penyelesaian hak yang dituntutnya sendiri.”

Kebarangkalian Rayuan Pemohon Dibenarkan

9) Berhubung dengan faktor kebarangkalian ini, kami mendapati bahawa ianya tidak diujahkan oleh Pemohon.

10) Responden pula dalam hujahnya menegaskan bahawa permohonan Pemohon ini tidak perlu dan tidak patut dibenarkan kerana perkara yang hendak dirayu oleh Pemohon dalam kes rayuan tersebut tidak melibatkan perkara yang serius dan kesemua permohonan dan rayuan yang dikemukakan oleh Pemohon telah ditolak oleh Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayua Syariah kerana ianya jelas tidak relevan dan tidak bermerit. Selain daripada itu, Responden juga berhujah bahawa Pemohon gagal memenuhi dua elemen yang dinyatakan oleh Jawatankuasa Ulang Bicara dalam kes **Harun bin Abdullah lwn. Zainab binti Alina [1987] JH 2 Bhg. 1 halaman 279** iaitu:

- i) Mesti ada perihal-perihal istimewa; dan
- ii) Perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan.

11)

Berdasarkan kronologi kes di atas, kami mendapati bahawa kes rayuan no. 10000-064-0097-2020, yang ingin diteruskan oleh Pemohon adalah melibatkan rayuan terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang telah menolak permohonan Pemohon untuk menggantung perbicaraan bagi kes Tuntutan Tunggalan Nafkah Isteri. Permohonan penggantungan tersebut dibuat atas asas

bahawa Pemohon masih menunggu keputusan daripada Mahkamah Rayuan Syariah berkaitan rayuan terhadap Bantahan Awal Pemohon dalam Kes Rayuan No. 10000-041-0117-2019. Kami mendapati bahawa pada 05/07/2021, Mahkamah Rayuan Syariah telah membuat keputusan berkaitan rayuan Bantahan Awal tersebut dengan menolak rayuan Pemohon. Kami berpendapat dengan selesainya kes rayuan Bantahan Awal tersebut maka asas untuk Pemohon menggantung perbicaraan bagi kes induk sudah tidak lagi wujud dan sekaligus menyebabkan tiada keperluan untuk Mahkamah Rayuan Syariah mendengar rayuan berkaitan penggantungan tersebut kerana ia adalah tindakan sia-sia dan membuang masa serta tidak mempunyai apa-apa makna dan implikasi dari sudut undang-undang.

12) Pada hemat kami dengan selesainya kes rayuan berkaitan Bantahan Awal tersebut, pihak-pihak sewajarnya boleh terus memberi fokus kepada prosiding bagi kes induk tanpa perlu berusaha untuk meneruskan rayuan bagi kes penggantungan yang telah tergendala di peringkat penyampaian Notis Rayuan. Tindakan Pemohon yang cuba untuk meneruskan rayuan bagi kes penggantungan tersebut dengan memfailkan permohonan ini adalah suatu tindakan yang sia-sia dan membuang masa kerana asas kepada tindakan penggantungan tersebut telahpun selesai dan dimuktamadkan oleh Mahkamah Rayuan Syariah.

13) Berkaitan dengan kos pula kami bersetuju bahawa kos wajar diawardkan kepada Responden berdasarkan tindakan Pemohon yang telah memfailkan permohonan ini pada 13/10/2021 iaitu setelah hampir tiga (3) bulan dari tarikh Mahkamah Rayuan Syariah membuat keputusan berkaitan rayuan Bantahan Awal (05/07/2021). Sewajarnya isu pelanjutan tempoh masa ini tidak berbangkit sekiranya pihak Pemohon terus memberi tumpuan terhadap sambungan prosiding bagi kes induk yang telah tertangguh kesan daripada rayuan Bantahan Awal.

sekiranya pihak Pemohon terus memberi tumpuan terhadap sambungan prosiding bagi kes induk yang telah tertangguh kesan daripada rayuan Bantahan Awal.

14) Pemberian kos ini juga kami pertimbangkan berdasarkan panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes **Ahmad Azman Bin Abdullah lwn. Nor Fatiha Binti Mohd Yusof, Kes Permohonan No. : 10000-085-0076-2018.**

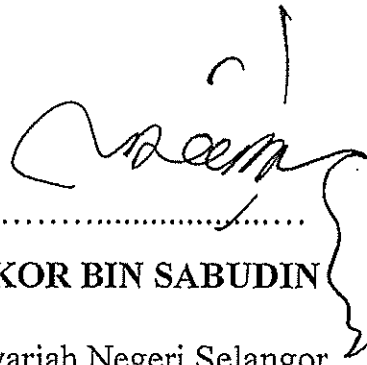
15) Berpaksikan kepada prinsip keadilan, kami ingin mengingatkan pihak-pihak supaya memberi perhatian dan penumpuan sepenuhnya terhadap prosiding kes induk iaitu tuntutan tunggakan nafkah isteri supaya kes tersebut dapat diselesaikan dengan kadar segera.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan dan Afidavit Balasan serta Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

- 1) Permohonan Pemohon adalah ditolak dengan kos RM1000.00.
- 2) Kes Rayuan No. 10000-064-0097-2020 adalah dibatalkan.
- 3) Kes Tuntutan Tunggalan Nafkah Isteri melalui Saman No. 10300-023-0360-2019 hendaklah disegerakan.

Dibaca dan ditandatangani oleh:



1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:



2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Seksyen 71, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor